

Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi 8 chaoual 1411 - 23 avril 1991

134^e année

N° 27

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE
RECUEILS
DES CIRCULAIRES
DES ANNEES 1985-1986

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination d'un chef de service 904

Premier Ministère

Décret n° 91-493 du 13 avril 1991 relatif au classement hiérarchique à l'échelonnement indiciaire applicables aux membres du tribunal administratif 904

Nomination d'un membre représentant l'Etat au conseil d'administration de l'agence tunisienne de communication extérieure 904

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 91-494 du 2 avril 1991 relatif à l'extension du périmètre communal d'Enfida, gouvernorat de Sousse 905

Décret n° 91-495 du 4 avril 1991 relatif à l'extension du périmètre communal de Zaghouan gouvernorat de Zaghouan 905

Décret n° 91-496 du 13 avril 1991 fixant certaines dispositions dérogatoires aux dispositions du décret n° 84-748 du 30 avril 1984 fixant le statut particulier des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale 906

Décret n° 91-497 du 13 avril 1991 portant dérogation à certaines dispositions du décret n° 84-750 du 30 avril 1984 fixant le statut particulier des agents de la garde nationale 907

Décret n° 91-498 du 13 avril 1991 portant dérogation de quelques dispositions du décret n° 84-753 du 30 avril 1984 portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation tel qu'il a été modifié par le décret n° 86-242 du 15 février 1986 907

Nomination de chefs de division 908

Nomination d'un secrétaire général de municipalité 908

Ministère des Finances

Nomination de membres au conseil d'administration de la régie nationale des tabacs et des allumettes	908
Nomination de membres au conseil d'administration de la manufacture des tabacs de Kairouan	908

Ministère de l'Economie Nationale

Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne des marchés de gros	908
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières	908
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale de distribution des pétroles	908
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société de Djebel Djérissa	908
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de chaux	908
Nomination d'un administrateur représentant le ministère de l'équipement et de l'habitat au conseil d'administration de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle	908
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale de cellulose et de papier alfa	908
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société el bouniane	908
Nomination d'un administrateur représentant le ministère des communications au conseil d'administration de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle	908

Ministère de l'Agriculture

Nomination d'un directeur	909
Nomination d'un membre représentant le ministère du plan et du développement régional au conseil d'administration de l'office de l'élevage et des pâturages	909

Ministère des Domaines de l'Etat

Nomination d'un directeur	909
Nomination de sous-directeurs	909
Nomination de chefs de service	909

Ministère de l'Equipement et de l'Habitat

Décret n° 91-511 du 8 avril 1991 complétant et modifiant le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989 portant réglementation de la construction des bâtiments civils	909
Nomination d'un directeur	910
Nomination de chefs de service	910

Ministère du Transport

Nomination d'un chargé de mission	910
Nomination d'administrateurs au conseil d'administration de la société de transport de marchandises	910
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de l'air	910
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Gabès chimie transport	910
Nomination d'un membre représentant l'Etat au conseil d'administration de l'office des ports aériens de Tunisie	910

Ministère de l'Education et des Sciences

Décret n° 91-516 du 13 avril 1991 modifiant le décret n° 85-1405 du 8 novembre 1985 portant institution d'une indemnité d'encadrement de recherche au profit du corps de l'enseignement supérieur	911
Décret n° 91-517 du 10 avril 1991 réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal, et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche	911
Nomination d'un chargé de mission	913

Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur	913
Nomination de maîtres de conférences	913
Nomination d'un administrateur représentant le ministère du plan et du développement régional au conseil d'administration de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation nationale.....	914

Ministère de la Culture

Nomination de chargés de mission	915
Cessation de fonctions d'un chargé de mission	915

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Nomination de chargés de mission	915
--	-----

Avis et Communications

Premier Ministère

Communiqué relatif à la simplification des procédures et formalités administratives relatives aux prestations de la caisse d'assurance vieillesse, invalidités et survivants	915
--	-----

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 91-492 du 8 avril 1991 :

Monsieur Abderrazak Ben Belgacem Hammami, commandant, est chargé des fonctions de chef de service à la direction générale de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles.

PREMIER MINISTRE

CLASSEMENT HIERARCHIQUE ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE

Décret n° 91-493 du 13 avril 1991 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux membres du tribunal administratif.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Premier ministre ;

Vu la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972 relative au tribunal administratif telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 83-67 du 21 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 72-67 du 1^{er} août 1972 relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 83-68 du 21 juillet 1983 et la loi organique n° 89-71 du 2 septembre 1989 ;

Vu le décret n° 73-57 du 14 février 1973 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux membres du tribunal administratif ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Le classement hiérarchique applicable aux membres du tribunal administratif est fixé comme suit :

Grades	Indices
Conseiller	650 - 800
Conseiller-adjoint	450 - 750

Art. 2. — L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du tribunal administratif est fixé comme suit :

Grades	Echelons	Indices
Conseiller	4 ^{ème} échelon	800
	3 ^{ème} échelon	750
	2 ^{ème} échelon	700
	1 ^{er} échelon	650

Grades	Indices	
Conseiller-adjoint	7 ^{ème} échelon	750
	6 ^{ème} échelon	700
	5 ^{ème} échelon	650
	4 ^{ème} échelon	600
	3 ^{ème} échelon	550
	2 ^{ème} échelon	500
	1 ^{er} échelon	450

Art. 3. — Les membres du tribunal administratif rangés aux indices 690 et 720 seront reclassés dès la publication du présent décret respectivement aux indices 700 et 750 et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leurs anciennes situations.

Art. 4. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 73-57 du 14 février 1973.

Art. 5. — Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 13 avril 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATION

Par arrêté du Premier ministre du 10 avril 1991 :

Monsieur Mohamed Bellagi, directeur général au secrétariat d'Etat à l'information, est désigné en qualité de membre représentant l'Etat au conseil consultatif de l'agence tunisienne de communication extérieure.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

PERIMETRE COMMUNAL

Décret n° 91-494 du 2 avril 1991 relatif à l'extension du périmètre communal d'Enfida, gouvernorat de Sousse.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985 et notamment ses articles 6 et 8 ;

Vu le décret du 9 janvier 1957 portant création de la commune d'Enfida ;

Vu le décret n° 69-354 du 4 octobre 1969 portant extension du périmètre communal d'Enfida ;

Vu la délibération du conseil municipal d'Enfida en date du 12 février 1983 ;

Vu la délibération du conseil régional de Sousse en date du 30 novembre 1989 ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — Le territoire de la commune d'Enfida est modifié suivant la ligne polygonale fermée : A, B, C, D, E, A mentionnée en rouge sur le plan annexé au présent décret et définie comme suit :

Du point «A» situé sur la route GP1 à une distance de 2400m de l'intersection de la dite route et du chemin de fer, la limite suit une ligne droite vers l'ouest jusqu'au point B.

Du point «B» situé sur la route GP12 reliant Enfida à Kairouan selon un angle de 50° 15 formé par l'intersection de la droite A-B et la route GP1, la limite suit une ligne droite vers le Nord jusqu'au point C.

Du point «C» situé sur la route M.C 133 reliant Enfida à Zaghouan selon un angle de 120° formé par l'intersection des droites A-B et B-C la limite suit une ligne droite vers le Nord-Est jusqu'au point D.

Du point «D» situé au Nord-Est à une distance de 2.500m du point C selon un angle de 100° formé par l'intersection des droites B-C et C-D, la limite suit une ligne droite vers le Sud-Est jusqu'au point E.

Du point «E» situé au Sud-Est à une distance de 1.300m du point D, selon un angle de 110° formé par l'intersection des droites C-D et D-E, la limite suit une ligne droite jusqu'au point A, point de départ.

Art. 2. — Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, la municipalité d'Enfida devra marquer sur le terrain tous les points du nouveau périmètre communal par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

Art. 3. — Les taxes municipales seront perçues et les règlements municipaux seront appliqués dans toute l'étendue du nouveau périmètre communal.

Art. 4. — A dater de la publication du présent décret, le président de la commune d'Enfida assurera la gestion et la conservation du domaine public communal à l'intérieur du nouvel alignement.

Art. 5. — Le président de la commune d'Enfida devra afficher au siège de la commune le présent décret ainsi que le plan ci-joint pendant un mois à compter de sa publication.

Art. 6. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 2 avril 1991.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Décret n° 91-495 du 4 avril 1991 relatif à l'extension du périmètre communal de Zaghouan, gouvernorat de Zaghouan.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985 et notamment ses articles 6 et 8 ;

Vu le décret du 1^{er} mars 1892 portant création de la commune de Zaghouan ;

Vu le décret du 24 mars 1959 portant extension du périmètre communal de Zaghouan ;

Vu la délibération du conseil municipal de Zaghouan en date du 23 janvier 1990 ;

Vu la délibération du conseil régional de Zaghouan en date du 2 mars 1990 ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — Le territoire de la commune de Zaghouan est modifié suivant la ligne polygonale fermée : A, B, C, D, E, F, G, A mentionnée en rouge sur le plan annexé au présent décret et définie comme suit :

Du point «A» situé à l'intersection de la route MC 133 et Oued El Hjar au niveau du pont, la limite se dirige vers le point B.

Du point «B» situé à l'intersection de l'Oued El Hjar et l'Aqueduc Romain (El Hnaya), la limite suit l'Aqueduc Romain passant par le nid de l'Oued jusqu'au point C.

Du point «C» situé au Kaf Halk El Kasbah, la limite se dirige vers le point D.

Du point «D» situé au niveau de l'angle Sud de la clôture de Ain Ayed, la limite se dirige vers le point E passant par la piste reliant les deux points.

Du point «E» situé à l'intersection de la route MC 133 et la piste reliant la dite route avec Ain Ayed, la limite se dirige vers le point F, passant Sahet El Allam du côté Est.

Du point «F» situé à l'intersection de la route MC 28 et la piste limitrophe de la zone industrielle du côté Nord, la limite se dirige vers le point G passant par la route MC 28.

Du point «G», situé au niveau de l'intersection de la piste limitrophe de la zone industrielle du côté Nord et la route reliant le kiosque « Shell » avec le siège de la protection civile, la limite se dirige en ligne droite vers le point A point de départ.

Art. 2. — Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, la municipalité de Zaghouan devra marquer sur le terrain tous les points du nouveau périmètre communal par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

Art. 3. — Les taxes municipales seront perçues et les règlements municipaux seront appliqués dans toute l'étendue du nouveau périmètre communal.

Art. 4. — A dater de la publication du présent décret, le président de la commune de Zaghouan assurera la gestion et la conservation du domaine public communal à l'intérieur du nouvel alignement.

Art. 5. — Le président de la commune de Zaghouan devra afficher au siège de la commune le présent décret ainsi que le plan ci-joint pendant un mois à compter de sa publication.

Art. 6. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 4 avril 1991.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

STATUT PARTICULIER

Décret n° 91-496 du 13 avril 1991 fixant certaines dispositions dérogatoires aux dispositions du décret n° 84-748 du 30 avril 1984 fixant le statut particulier des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 84-748 du 30 avril 1984 portant statut particulier des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale et notamment ses articles 32, 35, 44, 54, 57, 60, 80, 86, 89 et 92 ;

Vu le décret n° 88-1659 du 6 septembre 1988 portant dérogation de certaines dispositions du décret sus-visé et notamment son article premier ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — Par dérogation aux dispositions des articles 32, 35, 44, 54, 57, 60, 80, 86, 89 et 92 du décret sus-visé n° 84-748 du 30 avril 1984, et à partir du 1^{er} janvier 1990 jusqu'au 31 décembre 1992, les cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale sont recrutés conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. — Les commissaires principaux sont nommés par décret sur proposition du ministre de l'intérieur ainsi qu'il suit :

— soit par voie de nomination directe parmi les commissaires titulaires d'un doctorat en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent et qui ont accompli deux années de services effectifs dans leur grade ;

— soit par voie d'examen professionnel parmi les commissaires qui ont accompli au moins cinq années de services effectifs dans leur grade ;

— soit au choix parmi les commissaires qui ont accompli au moins huit années de services effectifs dans leur grade et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement.

Art. 3. — Les commissaires sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur ainsi qu'il suit :

— soit par voie de concours externes sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'une licence en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent et âgés de 30 ans au plus à la date du concours ;

— soit par voie de concours internes sur épreuves ouverts :

* aux officiers de police principaux et les officiers principaux de la police technique sans condition d'ancienneté ;

* aux officiers de police et les officiers de la police technique et qui ont 6 ans d'ancienneté dans leur grade ;

— soit au choix parmi les officiers de police principaux et les officiers principaux de la police technique qui ont deux ans d'ancienneté dans leur grade et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement spécial.

Art. 4. — Les officiers de police et les officiers de la police technique sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur ainsi qu'il suit :

— soit par voie de concours externes sur épreuves ouverts aux candidats titulaires de deux certificats d'enseignement supérieur ou de diplômes équivalents et âgés de 30 ans au plus et de 20 ans au moins à la date du concours ;

— soit par voie de concours internes parmi les officiers de police adjoints et des officiers adjoints de la police technique qui ont accompli au moins 6 ans de services effectifs dans leur grade et qui sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelles et les inspecteurs chefs de police sans condition d'ancienneté ;

— soit au choix parmi les officiers de police adjoints et des officiers de la police technique adjoints qui ont huit ans d'ancienneté dans leur grade et les inspecteurs chefs qui ont 4 ans d'ancienneté dans leur grade et inscrits à un tableau d'avancement spécial.

Art. 5. — Les inspecteurs chefs sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur au choix parmi les inspecteurs principaux qui ont accompli cinq ans de service effectifs dans leur grade et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement.

Art. 6. — Les inspecteurs principaux sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur au choix parmi les inspecteurs qui ont 5 ans d'ancienneté dans leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement.

Art. 7. — Les inspecteurs de police sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur ainsi qu'il suit :

— soit par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats ayant poursuivi leurs études secondaires jusqu'à la 7^{me} année incluse et âgés de 30 ans au plus et de 20 ans au moins à la date du concours ;

— soit par voie de concours interne sur épreuves ouverts aux brigadiers et aux sous-brigadiers sans condition d'ancienneté, et aux gardiens de la paix qui à la date du concours ont accompli au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

— soit au choix parmi les brigadiers et les sous-brigadiers sans condition d'ancienneté et les gardiens de la paix qui ont huit ans dans leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement spécial.

Art. 8. — Les sous-lieutenants sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur ainsi qu'il suit :

— soit par voie de nomination directe parmi les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et âgés de 30 ans au plus à la date de recrutement et qui ont suivi un cycle de formation d'une durée de quatre ans dans une école agréée par le ministre de l'intérieur ;

— soit au choix parmi les brigadiers en chefs qui ont accompli 5 ans de services effectifs dans leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement.

Art. 9. — Les brigadiers en chefs sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur au choix parmi les brigadiers qui ont accompli au moins six ans de services effectifs dans leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement.

Art. 10. — Les brigadiers sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur ainsi qu'il suit :

— soit par voie de concours interne parmi les sous-brigadiers qui ont une ancienneté de 6 ans dans leur grade ;

— soit au choix parmi les sous-brigadiers qui ont huit ans d'ancienneté dans leur grade et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement.

Art. 11. — Les sous-brigadiers sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur au choix parmi les gardiens de la paix qui ont accompli au moins 8 ans de services effectifs dans leur grade et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement spécial.

Art. 12. — Les cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale nommés par voie de concours internes ou au choix conformément aux dispositions du présent décret sont rangés à un échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine et conservent l'ancienneté d'échelon qu'il y avaient acquise si l'avantage retiré de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans le grade précédent. Ils sont soumis aux conditions de stage et de formation prévues par leur statut particulier.

Toutefois les brigadiers en chef promus au grade de sous-lieutenant conformément à l'article 8 du présent décret bénéficient d'une indemnité compensatrice si l'indice qu'ils ont obtenu dans leur ancien grade est supérieur à l'indice du grade de lieutenant.

Art. 13. — Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 13 avril 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Décret n° 91-497 du 13 avril 1991 portant dérogation à certaines dispositions du décret n° 84-750 du 30 avril 1984 fixant le statut particulier des agents de la garde nationale.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 84-750 du 30 avril 1984 portant statut particulier des agents de la garde nationale notamment ses articles 5, 19, 20 et 21 ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Par dérogation aux dispositions des articles 5, 19, 20 et 21 du décret sus-visé n° 84-750 du 30 avril 1984 et pour la période allant du 1^{er} janvier 1990 au 31 décembre 1992 les cadres et agents de la garde nationale sont recrutés conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. — Les sous-lieutenants sont recrutés parmi :

1) les candidats titulaires de baccalauréat et qui ont suivi avec succès un cycle de formation de 4 ans au moins d'enseignement supérieur à l'école de garde nationale ou dans une école des officiers agréée par le ministre de l'intérieur.

2) par voie de nomination directe parmi les adjudants chefs ayant accompli au moins 4 ans de services effectifs dans leur grade et ayant suivi un cycle de formation accélérée pour les officiers à l'école de la garde nationale ou dans une école d'officier agréée par le ministre de l'intérieur.

3) au choix parmi les adjudants chefs ayant accompli au moins 6 ans de services effectifs dans leur grade et inscrits sur la liste d'aptitude.

Art. 3. — Les adjudants chefs sont nommés au choix parmi les adjudants ayant accompli au moins 6 ans de services effectifs dans leur grade et inscrits sur la liste d'aptitude.

Art. 4. — Les adjudants sont nommés au choix parmi les sergents chefs ayant accompli au moins 6 ans de services effectifs dans leur grade et inscrits sur la liste d'aptitude.

Art. 5. — Les sergents chefs sont nommés au choix parmi les sergents ayant accompli au moins 6 ans de services effectifs après titularisation dans leur grade et inscrits sur la liste d'aptitude.

Art. 6. — Les sous-officiers de la garde nationale promus au grade de sous-lieutenant conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret, bénéficient de l'indemnité différentielle indiquée par le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 si l'indice qui y sont rangés est inférieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

Art. 7. — Les sous-lieutenants recrutés conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret sont soumis à un stage de deux ans réduit le cas échéant d'une année pour les stagiaires qui justifient leur compétence lors de l'exécution de leur fonction et à la suite duquel ils seront soit titularisés dans leur grade de lieutenant soit admis à une prolongation de stage d'une durée maximum d'une année soit réintégrés dans leur ancien grade soit licenciés.

Art. 8. — Les agents de la garde nationale nommés au choix conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent décret sont rangés à un échelon comportant un indice supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine, ils conservent l'ancienneté si l'avantage de leur nomination est égal ou inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans le grade précédent.

Art. 9. — Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 13 avril 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Décret n° 91-498 du 13 avril 1991 portant dérogation de quelques dispositions du décret n° 84-753 du 30 avril 1984 portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation tel qu'il a été modifié par le décret n° 86-242 du 15 février 1986.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984 portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété notamment les articles 25, 26, 27, 49, 53, 56 et 59 ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Contrairement aux dispositions des articles 25, 26, 27, 49, 53, 56 et 59 du décret n° 84-753 du 30 avril 1984 ci-dessus visé le recrutement des cadres et agents des prisons et de la rééducation, sera à partir du 1^{er} janvier 1990 jusqu'au 31 décembre 1992 conformément aux dispositions de ce décret.

Art. 2. — Les animateurs de première catégorie sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur comme suit :

— soit par voie de nomination directe parmi les candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent et âgés de 30 ans au maximum à la date du recrutement ;

— soit au choix parmi les animateurs de deuxième catégorie titulaires depuis 2 ans au moins et qui sont inscrits au tableau d'avancement.

Art. 3. — Les animateurs de deuxième catégorie sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur comme suit :

— soit par voie de nomination directe parmi les candidats ayant un certificat des études supérieures scientifiques, littéraires ou un certificat équivalent ;

— soit au choix parmi les animateurs de groupe titulaires depuis 4 ans au moins et qui sont inscrits au tableau d'avancement.

Art. 4. — Les animateurs de groupe sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur comme suit :

— soit par voie de nomination directe parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou certificats équivalents ;

— soit au choix parmi les instructeurs techniques titulaires depuis 6 ans au moins et qui sont inscrits au tableau d'avancement.

Art. 5. — Les sous-lieutenants sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur comme suit :

— soit par voie de nomination directe parmi les candidats titulaires du baccalauréat ou certificat équivalent et âgés de 30 ans au maximum à la date du recrutement et ayant suivi un cycle de formation durant 4 ans dans une école agréée par le ministre de l'intérieur ;

— soit au choix parmi les surveillants chefs ayant accompli 5 ans au moins de services effectifs dans leur grade et qui sont inscrits au tableau d'avancement.

Art. 6. — Les surveillants chefs sont nommés au choix parmi les surveillants principaux ayant accompli 5 ans de services effectifs dans leur grade et qui sont inscrits au tableau d'avancement.

Art. 7. — Les surveillants principaux sont nommés au choix parmi les surveillants principaux adjoints ayant accompli 5 ans de services effectifs dans leur grade et qui sont inscrits au tableau d'avancement.

Art. 8. — Les surveillants principaux adjoints sont nommés par voie de nomination directe parmi les surveillants des services pénitentiaires ayant accompli 6 ans de services effectifs dans leurs grades et qui sont inscrits au tableau d'avancement.

Art. 9. — Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 13 avril 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATIONS

Par décret n° 91-499 du 10 avril 1991 :

Monsieur Houcine Sassi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division des collectivités publiques locales au gouvernement de Ben Arous avec bénéfice des indemnités et avantages alloués au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 91-500 du 10 avril 1991 :

Monsieur Rachid Salem, administrateur général, est chargé des fonctions de chef de division des affaires culturelles et éducatives au

gouvernorat d'Ariana avec bénéfice des indemnités et avantages alloués au directeur d'administration centrale.

Par décret n° 91-501 du 10 avril 1991 :

Monsieur Ali Ben Youssef, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de 3^{ème} classe à la commune de Mégrine.

MINISTRE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre des finances du 5 avril 1991.

Sont nommés membres du conseil d'administration de la régie nationale des tabacs et des allumettes.

Messieurs :

Abdelhay Mzoughi : Représentant le premier ministre

Kacem Borgi : Représentant le ministère du plan et du développement régional

Abdellatif Chaâbane, Rachid Kechiche et Sadok Ben Azouz : Représentant le ministère des finances

Mohamed El Bahri : Représentant le ministère de l'économie nationale

Taieb Gharbi : Représentant le ministère de l'agriculture

Chedli Karoui : Représentant la manufacture des tabacs de Kairouan.

Mustapha Ben Ahmed et Salah Zaazaa : Représentant le personnel de la régie Nationale des tabacs et des allumettes.

Sont nommés membres du conseil d'administration de la manufacture des tabacs de Kairouan.

Messieurs :

Abdelhay Mzoughi : Représentant le premier ministre

Kacem Borgi : Représentant le ministère du plan et du développement régional

Abdellatif Chaâbane, Rachid Kechiche et Sadok Ben Azouz : Représentant le ministère des finances

Mohamed El Bahri : Représentant le ministère de l'économie nationale

Mohamed Haddar : Représentant la régie nationale des tabacs et des allumettes

Abdelwaheb Chihaoui et Belgacem Medjbri : Représentant le personnel de la manufacture des tabacs de Kairouan.

MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre de l'économie nationale du 30 mars 1991.

Monsieur Habib Fourati, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne des marchés de gros, en remplacement de Monsieur Abdelwahab Khelifa.

Monsieur Hédi Jaziri, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'entreprise tunisienne d'activité pétrolières et ce en remplacement de Monsieur Mokdad Mastouri.

Monsieur Mustapha Chaouch, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale de distribution des pétroles et ce, en remplacement de Monsieur Mongi Bouaziz.

Monsieur Habib Mallej, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société du Djebel Djerissa et ce, en remplacement de Monsieur Mustapha Khelil.

Par arrêtés du ministre de l'économie nationale du 2 avril 1991 :

Madame Mizouni Zeineb, est nommée administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de chaux en remplacement de Monsieur Raddaoui Mohamed.

Monsieur Younès Najar, est nommé administrateur représentant le ministère de l'équipement et de l'habitat au conseil d'administration de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Limam.

Monsieur Mohamed Ben Kheddher, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale de cellulose et de papier Alfa et ce, en remplacement de Monsieur Brahim Oum zine.

Monsieur Khaled Kallala, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société El Bouniane, est ce en remplacement de Monsieur Hamadi Skhiri.

Monsieur Mongi Baccar, est nommé administrateur représentant le ministère des communications au conseil d'administration de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle et ce, en remplacement de Monsieur Slim Enneifer.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 91-502 du 8 avril 1991.

Monsieur Mohamed Habib Ben Hamouda, professeur de l'enseignement supérieur agricole, est chargé des fonctions de directeur de l'institut national agronomique de Tunisie.

Par arrêté du ministre de l'agriculture du 2 avril 1991.

Monsieur Fadhel Barbouche est nommé membre du conseil d'administration de l'office de l'élevage et des pâturages représentant le ministère du plan et du développement régional en remplacement de Monsieur Abdessatar Hadj Taieb.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT

NOMINATIONS

Par décret n° 91-503 du 10 avril 1991.

Monsieur Kamel Esnoussi Rachdi, administrateur général est chargé des fonctions de directeur des acquisitions et des affectations à la direction générale des opérations domaniales au ministère des domaines de l'Etat.

Par décret n° 91-504 du 10 avril 1991.

Monsieur Mohamed Naceur El-Khammassi, inspecteur des services financiers est chargé des fonctions de sous-directeur de délimitation des domaines de l'Etat à la direction générale des opérations domaniales au ministère des domaines de l'Etat.

Par décret n° 91-505 du 10 avril 1991.

Madame Dalinda Dhab épouse Ben Hamouda, inspecteur des services financiers est chargée des fonctions de sous-directeur des cessions à la direction générale des opérations domaniales au ministère des domaines de l'Etat.

Par décret n° 91-506 du 10 avril 1991.

Madame Samia Hamdi épouse Béhia, administrateur est chargée des fonctions de chef de service des expropriations à la direction générale des opérations domaniales au ministère des domaines de l'Etat.

Par décret n° 91-507 du 10 avril 1991.

Madame Monia Radhouane épouse Koûli, administrateur est chargée des fonctions de chef de service des acquisitions à la direction générale des opérations domaniales au ministère des domaines de l'Etat.

Par décret n° 91-508 du 10 avril 1991.

Madame Elham Bramly épouse Guedouari, inspecteur des services financiers est chargée des fonctions de chef de service des échanges à la direction générale des opérations domaniales au ministère des domaines de l'Etat.

Par décret n° 91-509 du 10 avril 1991.

Madame Lilia Medelgi épouse Saidi, inspecteur des services financiers est chargée des fonctions de chef de service des cessions des biens immeubles à la direction générale des opérations domaniales au ministère des Domaines de l'Etat.

Par décret n° 91-510 du 10 avril 1991.

Monsieur Mohamed Salah Jraidi, inspecteur des services financiers est chargé des fonctions de chef de service de délimitation du domaine privé de l'Etat à la direction générale des opérations domaniales au ministère des domaines de l'Etat.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

BATIMENTS CIVILS

Décret n° 91-511 du 8 avril 1991, complétant et modifiant le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989 portant réglementation de la construction des bâtiments civils.

Le Président de la République.

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat;

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget;

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique;

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement;

Vu le décret n° 78-71 du 26 janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d'architectures et d'ingénieries assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils;

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat;

Vu le décret n° 89-375 du 24 mars 1989, fixant la nature des dépenses à caractère régional;

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics;

Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils;

Vu l'avis des ministres des finances et du plan et du développement régional;

Vu l'avis du conseil des bâtiments civils;

Vu l'avis du conseil supérieur des handicapés;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — Il est ajouté au décret susvisé n° 89-1979 du 23 décembre 1989 l'article suivant :

Art. 7bis. — Tout projet de bâtiment civil doit tenir compte des dispositions techniques particulières pour permettre l'accessibilité aux personnes handicapées. Ces dispositions techniques sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat.

Art. 2. — Les articles 10 et 20 du décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989 sus-visé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 10 (nouveau). — Les concepteurs, au sens de l'article 4 du présent décret et les bureaux de contrôle auxquels seront confiés les missions d'architecture et d'ingénierie et le contrôle technique des projets de bâtiments civils sont choisis soit directement par le maître d'ouvrage soit par le maître d'ouvrage délégué chacun pour les projets relevant de sa compétence.

L'attribution de mission d'études et de contrôle est faite par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué conformément à la réglementation en vigueur et aux procédures et critères de désignation fixés par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat sur avis du conseil des bâtiments civils.

Art. 20 (nouveau). — Le conseil des bâtiments civils présidé par le ministre de l'équipement et de l'habitat ou son représentant est composé des membres suivants :

- le secrétaire permanent de la commission supérieure des marchés.

- le directeur général des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur.

- le directeur général des affaires régionales au ministère de l'intérieur.

- le directeur général de la protection civile.

- le directeur général du budget de l'équipement au ministère du plan et du développement régional.

- le directeur général des bâtiments civils au ministère de l'équipement et de l'habitat.

- le directeur des bâtiments et de l'équipement au ministère de la santé publique.

- Le directeur des affaires financières, des bâtiments et de l'équipement au ministère de l'éducation et des sciences.

- le directeur chargé des bâtiments et de l'équipement au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

- le président directeur général de l'agence de maîtrise de l'énergie.

- le président directeur général de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

- le président du conseil de l'ordre des architectes de Tunisie.

- le président du conseil de l'ordre des ingénieurs de Tunisie

- le président de l'association des ingénieurs conseils et des bureaux d'études de Tunisie.

- le président de la fédération nationale des entrepreneurs des bâtiments et des travaux publics

Le président pourra en outre, inviter toute personne qu'il juge utile de consulter en raison de sa compétence.

Art. 3. — Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 8 avril 1991

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATIONS

Par décret n° 91-512 du 10 avril 1991.

Monsieur Mohamed Barsaoui, ingénieur en chef est chargé des fonctions de directeur des programmes et agrément à la direction générale des bâtiments civils du ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 91-513 du 10 avril 1991.

Monsieur Jamel Khenfir, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service des conventions et contrats d'études à la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 91-514 du 10 avril 1991.

Monsieur Faouzi Jabeur, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef du service des travaux à la direction de l'hydraulique urbaine au ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 91-515 du 8 avril 1991.

Monsieur Mohamed Ben Béchir Taieb, ingénieur général est nommé en qualité de chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général de l'aviation civile au ministère du transport.

Par arrêté du ministre du transport du 27 mars 1991.

Monsieur Mahmoud Ben Fadhl est désigné membre du conseil d'administration de la société de transport de marchandises en qualité d'administrateur représentant l'Etat et ce, en remplacement de Monsieur Abdellatif Dahmani.

Par arrêté du ministre du transport du 30 mars 1991.

Monsieur Mohamed Taieb, désigné au conseil d'administration de la société tunisienne de l'air en qualité d'administrateur représentant l'Etat et ce, en remplacement de Monsieur Moncef Chaari.

Monsieur Slim Belkahia est désigné au conseil d'administration de la société Gabès chimie transport en qualité d'administrateur représentant l'Etat et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Skouri.

Monsieur Mohamed Taieb est désigné au conseil d'administration de l'office des ports aériens de Tunisie en qualité d'administrateur représentant l'Etat et ce, en remplacement de Monsieur Mohieddine Bachraoui.

MINISTRE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

INDEMNITE

Décret n° 91-516 du 13 avril 1991, modifiant le décret n° 85-1405 du 8 novembre 1985, portant institution d'une indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps de l'enseignement supérieur.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique;

Vu le décret n° 82-1269 du 14 septembre 1982 relatif au statut des personnels de l'enseignement supérieur et les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des

établissements publics à caractère administratif soumis à retenue pour la retraite;

Vu le décret n° 85-1405 du 8 novembre 1985 portant institution d'une indemnité d'encadrement et de recherche au profit du corps de l'enseignement supérieur tel que modifié par le décret n° 86-146 du 22 janvier 1986 et le décret n° 90-1240 du 30 juillet 1990;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — L'article 4 (nouveau) du décret sus-visé n° 85-1405 du 8 novembre 1985 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau). — Les taux de l'indemnité d'encadrement et de recherche attribuée au personnel de l'enseignement supérieur qui exerce légalement une autre activité rémunérée, sont fixés conformément au tableau suivant :

GRADE	Taux mensuels à compter du 1er février 1991	Taux mensuels à compter du 1er mai 1991	Taux mensuels à compter du 1er mai 1992
Professeur de l'enseignement supérieur et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche	270,000D	320,000D	345,000D
Maître de conférences et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche	220,000D	260,000D	280,000D
Maître assistant et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche	182,500D	215,000D	232,000D
Assistant et grades équivalents dans l'enseignement ou la recherche	145,000D	170,000D	185,000D

Art. 2. — Les ministres des finances et de l'éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 13 avril 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

EMPLOIS FONCTIONNELS

Décret n° 91-517 du 10 avril 1991 réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal, et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique;

Vu le décret n° 72-199 du 31 mai 1972 fixant le régime d'occupation de logement par les personnels civils de l'Etat;

Vu le décret n° 73-467 du 5 octobre 1973, relatif aux emplois fonctionnels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 80-1151 du 13 septembre 1980, relatif aux emplois fonctionnels des résidences et des restaurants universitaires relevant de l'office national des

œuvres universitaires, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 88-1452 du 6 août 1988;

Vu le décret n° 83-576 du 17 juin 1983, fixant le taux de l'indemnité de fonction attribuée aux agents chargés d'un emploi fonctionnel;

Vu le décret n° 82-261 du 15 février 1985 portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988 réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale;

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989 portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 5 janvier 1973, relatif à l'indemnité kilométrique;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Les emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire d'université ou d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation et des sciences sont attribués dans les conditions suivantes :

Secrétaire d'université ou secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche

1) le candidat doit être :

* soit titulaire d'un grade de la sous-catégorie «A1»

* soit titulaire d'un grade de la sous-catégorie «A2» depuis au moins cinq ans

2) Il doit en outre être au moins titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour nomination à un grade des catégories «A ou B»

«Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans les sous-catégories «A1» et «A2» est fixée à sept ans, et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 35 ans

Secrétaire principal d'université ou secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche

1) Le candidat doit :

* être titulaire d'un grade de la sous-catégorie «A1» depuis au moins 5 ans

* ou avoir exercé les fonctions de secrétaire d'université de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche ou de directeur de foyer ou de restaurant universitaires par décret depuis au moins cinq ans.

* avoir exercé les fonctions de chef de service d'administration centrale ou une fonction équivalente depuis au moins cinq ans

2) Il doit en outre être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade des sous-catégories «A2» ou «A1».

Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévue ci-dessus, est fixée à sept ans, et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 40 ans

Secrétaire général d'université ou secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche

1) Le candidat doit :

* être titulaire d'un grade d'administrateur en chef ou d'un grade équivalent depuis au moins 4 ans

* ou avoir exercé les fonctions de secrétaire principal d'université, de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche ou de directeur de cité universitaire par décret depuis au moins 4 ans.

* ou avoir exercé les fonctions de sous-directeur d'administration centrale ou une fonction équivalente depuis au moins 4 ans.

2) Il doit être en outre être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade de sous-catégories «A2» ou «A1»

* dans le cas où cette deuxième condition fait défaut l'ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévue ci-dessus, est fixée à six ans, et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 42 ans.

Art. 2. — Le secrétaire général d'université est chargé, sous l'autorité du président de l'université, de la direction des services administratifs et financières de l'université. Il assure le secrétariat du conseil de l'université.

Art. 3. — le secrétaire général de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche est chargé sous la tutelle du doyen ou directeur, de la direction des services administratifs et financiers de l'établissement ainsi que de l'ordre et de la discipline au sein de cet établissement. Il assure le secrétariat des différents conseils de l'établissement.

Art. 4. — Le secrétaire principal d'université est chargé de la direction de l'une des sous-directions appartenant au secrétariat général de l'université concernée.

Art. 5. — Le secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche est chargé soit d'exercer les mêmes

attributions que le secrétaire général de l'établissement, soit de le secondar dans ses attributions.

Art. 6. — Le secrétaire d'université est chargé de la direction de l'un des services appartenant au secrétariat général de l'université concernée.

Art. 7. — Le secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche est chargé soit des mêmes attributions que le secrétaire général ou principal de l'établissement, soit de les secondar dans leurs attributions.

Art. 8. — Le secrétaire d'université ou d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Art. 9. — Le secrétaire principal d'université ou d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Art. 10. — Le secrétaire général d'université ou d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Art. 11. — La période de bonification et celle exercée en qualité d'intérimaire ne sont pas prises en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée dans le grade ou la fonction pour l'octroi de l'un des emplois fonctionnels indiqués à l'article premier du présent décret.

Art. 12. — Les emplois fonctionnels précités sont attribués par décret sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences et du ministre concerné en cas de double tutelle et ce après avis du Président de l'université.

Art. 13. — Le retrait des emplois fonctionnels précités intervient par décret.

Art. 14. — Le retrait des emplois fonctionnels précités entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Toutefois l'agent en question conserve les indemnités et avantages relatifs à l'emploi fonctionnel durant une année à condition :

— que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré ou par une suspension des fonctions pour faute grave;

— et que l'intéressé ait exercé un emploi fonctionnel durant une période de deux ans au moins.

Dans ce cas ces avantages en nature peuvent être remplacés par leur équivalent en espèces.

Art. 15. — L'intérim des emplois fonctionnels précités est attribué aux agents remplissant les conditions prévues à l'article premier du présent décret; toutefois, la durée de l'ancienneté de grade ou de fonction requise est diminuée d'une année par rapport à la durée prévue à l'article premier du présent décret.

L'intérim des emplois fonctionnels sus-visés est attribué pour une année renouvelable une seule fois. L'octroi, le renouvellement et le

retrait de l'intérim desdits emplois intervient par arrêté du Premier ministre sur proposition de l'autorité de tutelle.

Le retrait de l'intérim desdits emplois fonctionnels entraîne, dans tous les cas, la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet emploi.

Art. 16. — Les agents nantis d'un emploi fonctionnel à la date de publication du présent décret conservent leur emploi nonobstant les conditions prévues à l'article premier du présent décret.

Les agents exerçant l'intérim d'un emploi fonctionnel à la date de publication du présent décret peuvent conserver leurs fonctions durant une période maximum de deux ans.

Ces agents peuvent être confirmés dans leur emploi nonobstant les conditions prévues à l'article premier du présent décret.

Art. 17. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment l'article 41 du décret sus-visé n° 89-1939 du 14 décembre 1989.

Art. 18. — Le ministre de l'éducation et des sciences et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 10 avril 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATIONS

Par décret n° 91-518 du 8 avril 1991 :

Monsieur Brahim Oueslati, rédacteur en chef adjoint est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 91-519 du 1er avril 1991 :

Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Habib Batis	Faculté des sciences de Tunis	Chimie	12 septembre 1990.
Férída Faouzia Charfi	Faculté des sciences de Tunis	Physique	17 septembre 1990
Said Zarati	Faculté des sciences de Tunis	mathématiques	19 septembre 1990
Fouad Zargouni	Faculté des sciences de Tunis	Sciences géologiques	22 septembre 1990
Mohamed Moncef Turki	Faculté des sciences de Tunis	Sciences géologiques	22 septembre 1990
Moncef Gueddari	Faculté des sciences de Tunis	Sciences géologiques	22 septembre 1990
Om Kalthoum Ben Hassine épouse Hammad	Faculté des sciences de Tunis	Sciences biologiques	11 octobre 1990

Par décret n° 91-520 du 1er avril 1991 :

Monsieur Lotfi Ammar est nommé professeur de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Lotfi Ammar	Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis	Génie mécanique	18 octobre 1990

Par décret n° 91-521 du 1er avril 1991 :

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Drira Nouredine	Faculté des sciences de Sfax	Sciences biologiques	11 octobre 1990
Bouain Abderrahmen	Faculté des sciences de Sfax	Sciences biologiques	11 octobre 1990

Par décret n° 91-522 du 8 avril 1991 :

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Moncef Haddad	Institut préparatoire des études d'ingénieurs de Nabeul	Chimie	12 septembre 1990
Mongi Raddadi	Faculté des lettres de Manouba	Anglais	20 septembre 1990
Hichem Skik	Faculté des lettres de Manouba	Français	27 septembre 1990
Mustapha Khadhraoui	Ecole normale supérieure de l'enseignement technique	Génie mécanique	18 octobre 1990

Par décret n° 91-523 du 8 avril 1991 :

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Abderraouf Ridane	Faculté de droit et des sciences économiques de Sousse	Sciences économiques	8 septembre 1990
Mounir Baccouche	Faculté des sciences économiques de gestion de Sfax	Sciences économiques	8 septembre 1990
Abdallah Akari	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	Sciences économiques	8 septembre 1990
Nouredine Chafai	Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax	Sciences économiques	8 septembre 1990

Par décret n° 91-524 du 8 avril 1991 :

Le fonctionnaire dont le nom suit est nommé maître de conférences conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Smaoui Hichem	Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis	Génie civil	13 octobre 1990

Par décret n° 91-525 du 8 avril 1991 :

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Hbaili Hussein	Faculté de médecine de Tunis	Linguistique	6 novembre 1990
Ammar Béchir	Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis	Génie civil	13 octobre 1990

Par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 30 mars 1991 :

Monsieur Mohamed Belkhir est désigné en qualité d'administrateur représentant le ministère du plan et du développement régional au conseil d'administration de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation nationale en remplacement de Monsieur Hédi Dammak.

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 91-526 du 13 avril 1991 :

Madame Habiba Mejri épouse Cheikh est nommée chargée de mission auprès du cabinet du ministre de la culture, à compter du 1er mars 1991.

Par décret n° 91-527 du 13 avril 1991 :

Monsieur Salem Ben Cheikh est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre de la culture, à compter du 1er mars 1991.

Par décret n° 91-528 du 13 avril 1991 :

Monsieur Abdelhafidh Saddam est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de la culture à compter du 1er mars 1991.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 91-529 du 13 avril 1991 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Dhaou Ben Rejeb professeur principal en sa qualité de chargé de mission auprès du cabinet du ministre de la culture.

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

NOMINATION

Par décret n° 91-530 du 8 avril 1991 :

Monsieur Abdelhakim Lahouel est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général de l'emploi et de l'émigration au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

CHARGE DE MISSION

Par décret n° 91-531 du 8 avril 1991 :

Monsieur Magtoug Dallagi est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général de la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Par décret n° 91-532 du 13 avril 1991 :

Monsieur Habib Thabet est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.

avis et communications

PREMIER MINISTERE

COMMUNIQUE

**Simplification des procédures
et des formalités administratives
relatives aux prestations de la caisse
d'assurance vieillesse-invalidité-survie
(CAVIS)**

(Deuxième série de simplifications)

La direction générale des réformes administratives au Premier ministre annonce l'entrée en vigueur de la deuxième série de mesures de simplifications relatives aux pensions servies par la CAVIS

dans le cadre des régimes des indépendants agricoles et non agricoles et aux prestations communes à tous les régimes.

*1) Pensions servies dans le cadre des régimes
des indépendants agricoles et non agricoles :*

1) En ce qui concerne la pension de vieillesse, les mesures suivantes ont été mises en application :

a) la simplification du formulaire actuel de demande de pension en réservant une case pour la déclaration sur l'honneur et une case pour le mode de paiement de la pension;

b) la suppression de l'attestation de cessation d'activité, du formulaire de mode de paiement (qui a été fusionné avec la demande de pension) et des talons de paiement des cotisations;

2) En ce qui concerne la pension d'invalidité, il a été décidé, en plus des simplifications précitées;

De déconcentrer le contrôle médical nécessaire à l'octroi de ces pensions au niveau des bureaux régionaux de la CNSS, auprès desquels une formation de la commission médicale sera incessamment instituée en vertu d'un décret en cours de publication.

3) En ce qui concerne la pension de veufs et d'orphelins les simplifications suivantes ont été décidées;

a) la simplification du formulaire actuel de demande de pension en y incluant une case réservée pour la déclaration sur l'honneur et une case pour le mode de paiement de la pension;

b) la suppression du formulaire de mode de paiement (qui a été fusionné avec la demande de pension) et des talons de paiement des cotisations;

c) la suppression des extraits de naissance des orphelins;

d) et la déconcentration du contrôle médical nécessaire à l'octroi de ces pensions au niveau des bureaux régionaux de la CNSS, auprès desquels une formation de la commission médicale sera instituée.

2) Prestations communes à tous les régimes

4) En ce qui concerne la validation d'une période d'activité

Les salariés qui ont effectivement exercé une activité sans être déclarés à la sécurité sociale peuvent prétendre à la validation des périodes non déclarées; ils peuvent aussi demander, éventuellement, la réévaluation des salaires sous-déclarés.

Un délai de 30 jours au maximum est fixé pour effectuer les opérations de contrôle de salariat au niveau des bureaux régionaux de la CNSS; étant précisé que la CAVIS adresse aux assurés sociaux concernés, systématiquement une année avant l'âge normal de départ à la retraite, un questionnaire relatif à leur carrière.

Les assurés qui, en raison de changement d'adresse non déclaré ou, pour tout motif, n'auraient pas reçu ce questionnaire sont priés de contacter le bureau régional de la CNSS le plus proche ou écrire directement à la CAVIS pour communiquer leurs identité, date de naissance, numéro d'immatriculation et adresse exacte.

Par ailleurs, les assurés sociaux qui reçoivent le questionnaire précité, sont priés de fournir à la CAVIS, dans les plus brefs délais, les renseignements demandés afin de mettre à jour leurs dossiers de carrière et permettre ainsi la liquidation, sans retard, de la pension, après le dépôt d'une demande à cet effet.

5) En ce qui concerne la demande d'attestation de retraite ou de déclaration de revenus ou de non perception d'allocations familiales, le pensionné n'est tenu de fournir à la CAVIS qu'une simple demande et l'attestation demandée lui sera remise dans un délai d'un jour (au lieu d'une semaine actuellement).

6) S'agissant du paiement en espèces ou par chèque des mandats périmés ou entachés d'irrégularité, l'octroi de cette prestation se fera désormais, séance tenante, sur présentation, aux bureaux régionaux de la CNSS ou à la CAVIS, des mandats en question.

L'ensemble de ces réformes et simplifications sont déjà entrées en vigueur, conformément aux décisions adoptées par le conseil interministériel du 14 septembre 1990.

D'autres mesures concernant les prestations familiales et sanitaires assurées par la CAVIS, seront bientôt annoncées.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.